

0033563-97.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2177040/2021 - 01º D.P.

ITAPECERICA DA SERRA, 18805483 - 01º D.P. ITAPECERICA DA SERRA, 792/21/425 - 01º

D.P. ITAPECERICA DA SERRA, 2177040 - 01º D.P. ITAPECERICA DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0033563-97.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0033563-97.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2177040/2021 - 01º D.P.

ITAPECERICA DA SERRA, 18805483 - 01º D.P. ITAPECERICA DA SERRA, 792/21/425 - 01º

D.P. ITAPECERICA DA SERRA, 2177040 - 01º D.P. ITAPECERICA DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WOLLISSON LIMA MENDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

WOLLISSON LIMA MENDES, qualificado às fls.11, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, em razão de no dia 30 de junho de 2021, por volta das 09h00 min, na Estrada Engenheiro Marsilac, s/n, São Paulo/SP, agindo em concurso de desígnios, subtraíram para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um micro-ônibus Mercedes Benz, placas EJX9870, sob a condução da vítima Fábio da Silva Carmesciano.

Conforme apurado, na data e local dos fatos, mediante prévio ajuste, os denunciados decidiram praticar crimes de roubo na região. Dessa forma, acordaram que o acusado Wollisson ficaria encarregado de abordar a vítima, enquanto os acusados Fernando e Felipe, fariam a escolta do comparsa utilizando o veículo FORD/FIESTA, placas CRM7825.

Neste sentido, ao chegaram no local, os acusados avistaram a van de Fábio estacionada e decidiram abordá-la. O acusado Wollisson se aproximou a pé e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de fogo arma de fogo, obrigou que a vítima entregasse o veículo.

Em seguida, os acusados Fernando e Felipe, consumado o crime, com objetivo de impedir a localização do veículo através de sinais de rádio e de celulares, conectaram o aparelho popularmente conhecida como "capetinha" no FORD/FIESTA, e seguiram escoltando o micro-ônibus conduzido pelo Wollisson.

No contexto, Policiais Militares receberam a informação de que o micro-ônibus, placas EJX9870, havia sido roubado e, com isso, iniciaram patrulhamento na região. Ao chegarem na Rodovia José Simões Louro Jr., altura do número 14.000, os policiais avistaram os dois veículos, dando início ao acompanhamento dos automóveis para abordá-los. Desse modo, notando a presença dos policiais, os acusados tentaram evadir do local e após uma breve perseguição o acusado Wollisson conseguiu empreender fuga, contudo os acusados Fernando e Felipe foram interceptados.

Em vistoria no FORD/FIESTA, foi localizado p aparelho "capetinha" conectado ao acendedor de cigarro, em pleno funcionamento. Ademais, foi localizada uma jaqueta de cores vermelha, branco e azul, identificado pela vítima como utilizado pelo roubador que abordou, além de um cartão bancário em nome de Wollisson.

Conforme as circunstâncias, constatada a ilicitude da conduta, os denunciados Fernando e Filipe foram presos em flagrante e conduzidos ao distrito policial.

Dessa forma, a vítima compareceu ao distrito policial, reconheceu o acusado Wollisson enquanto um dos roubadores, sem dúvida, conforme os autos de fls.09.

Por fim, o veículo de vítima foi localizado abandonado na Rua Machado do Assis, Jardim Jacira, Itapecerica da Serra.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou defesa preliminar. Em seguida, designou-se a audiência de instrução e julgamento, ouvindo-se a vítima e duas testemunhas de acusação, bem como o réu foi interrogado.

O Ministério Público pediu a absolvição do réu por falta de provas, no que foi seguido pela Defesa, que observou que a vítima não reconheceu o réu, bem como que o cartão magnético não poderia vincular o réu ao delito, porém, pediu a absolvição com base no art. 386, IV, do CPP.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é improcedente.

O réu, ao ser interrogado em juízo, negou a participação no roubo. Perdeu seu cartão e só notou a perda quando foi fazer compras. Cancelou o cartão e não fez boletim de ocorrência. Depois, foi acusado do roubo. Negou conhecer os corréus. A jaqueta também não era sua. Achou que apenas o cancelamento do cartão seria suficiente. Trabalha fazendo bicos. Sempre trabalhou com carteira assinada. É casado e tem duas filhas, de um ano e de sete meses. Nunca foi preso ou processado anteriormente.

Fábio, vítima, não se recordou do réu em audiência. Disse que também não o reconheceu pelas fotos que viu na delegacia. Lembrou-se de uma jaqueta vermelha, azul e branca que reconheceu na delegacia, estava no carro que foi parado pelos policiais. A foto do facebook não era suficiente para o reconhecimento. Só recuperou a van, não os objetos que estavam dentro dela.

A testemunha Eugênio, policial militar, não teve contato com o réu Wollisson, mas disse que a vítima reconheceu o réu por foto no Facebook e por cartão bancário. O outro carro tinha o inibidor de sinal. Os corréus nada falaram sobre o acusado Wollisson.

A testemunha Tiago, policial militar, não teve contato com o réu Wollisson, mas disse que a vítima reconheceu o réu por foto no Facebook sem dúvidas. Foi achado também cartão bancário. Não se lembra se os corréus falaram sobre o acusado. Também tinha uma blusa que foi reconhecida.

Nestes termos, a prova judicial não autoriza a condenação nos termos da denúncia.

A vítima não reconheceu o acusado em juízo ao vê-lo na tela. De acordo com fls.

137, o ofendido disse que errou no reconhecimento por foto que fez anteriormente, e retificou o termos anterior. O reconhecimento foi apenas de uma jaqueta que estava

no carro em que foram presos os corréus, e dentro dela havia um cartão de banco com o nome do acusado. O réu negou que tenha usado a jaqueta, e não se pode realmente atribuir a ele o uso da jaqueta durante o roubo, por não ter sido reconhecido. O cartão do banco pode ter se extraviado, como disse, não se trata de documento que tenha perdido e de que deveria ter feito boletim de ocorrência. Portanto, deve ser absolvido nos termos do art. 386, V, do CPP, por não haver prova de que concorreu para o roubo em tela.

3- Ante exposto, julgo improcedente a ação penal para absolver WOLLISON LIMA MENDES, já qualificado nos autos, da imputação pelo artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, com base no art. 386, V, do CPP.

RENATA WILLIAM RACHED CATELLI
JUÍZA DE DIREITO

São Paulo, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA